

1504316-31.2021.8.26.0362

Classe: Auto de Prisão em Flagrante

Assunto: Posse de Drogas para Consumo Pessoal

Magistrado: PAULO ROGERIO MALVEZZI

Comarca: Mogi-Guaçu

Foro: Foro de Mogi Guaçu

Vara: Vara Criminal

Data de Disponibilização: 17/05/2022

... aparentemente relacionadas ao tráfico de drogas.

No mesmo sentido foi o depoimento prestado pelo policial militar Renan Lepri Anselmo.

A acusada Gláucia Fernanda da Silva confessa que era a proprietária das duas porções de 'crack', que se destinavam a seu consumo pessoal.

Com efeito, o depoimento prestado pelos policiais militares é digno de toda credibilidade, já que devidamente ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Mogi-Guaçu

Foro de Mogi Guaçu

Vara Criminal

Rua José Colombo, 45, Mogi Guacu - SP - cep 13840-065

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1504316-31.2021.8.26.0362 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1504316-31.2021.8.26.0362

Classe - Assunto

Auto de Prisão em Flagrante - Posse de Drogas para Consumo Pessoal

Autor:

Justiça Pública

Indiciado:

GLAUCIA FERNANDA DA SILVA

Juiz(a) de Direito: Dr(a). PAULO ROGERIO MALVEZZI

Vistos.

Glaucia Fernanda da Silva foi denunciada e está sendo processada, porque no dia 25 de março de 2021, por volta das 15h40min, na Rua Cristóvão Colombo, nº 01, nesta cidade e comarca de Mogi Guaçu, agindo com dolo determinado, trazia consigo, para consumo pessoal, duas porções da droga "crack", confeccionada com a droga cocaína, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

É o relatório.

FUNDAMENTO E DECIDO.

No mérito, a materialidade delitiva está demonstrada pelo auto de exibição e apreensão (fls. 05/06), pelo auto de constatação preliminar de substância entorpecente (fls. 07/08), pelo laudo pericial toxicológico (fls. 73/81) e por toda a prova oral colhida em juízo.

O policial militar Samuel Antônio Gonçalves Pinto disse que foi acionado em razão de aglomeração no local, sendo que, quando a equipe chegou, algumas pessoas se evadiram. O depoente visualizou quando a acusada arremessou seis porções de 'crack'. Apreendeu R\$ 40,00 em sua bolsa, assim como um papel contendo anotações

aparentemente relacionadas ao tráfico de drogas.

No mesmo sentido foi o depoimento prestado pelo policial militar Renan Lepri Anselmo.

A acusada Gláucia Fernanda da Silva confessa que era a proprietária das duas porções de 'crack', que se destinavam a seu consumo pessoal.

Com efeito, o depoimento prestado pelos policiais militares é digno de toda credibilidade, já que devidamente compromissados e inexistentes indícios de interesse dos servidores públicos em prejudicar pessoa inocente. De acordo com a jurisprudência:

PROVA - Depoimento policial - Eficácia - Mera condição de agente público que não torna a testemunha impedida ou suspeita - Precedentes - Recurso improvido.

(Apelação Criminal n. 974.712-3/9-00 - Santos - 14ª Câmara Criminal - Relator: Sérgio Ribas - 01.03.2007 - V.U. - Voto n. 4.191).

PROVA - Depoimento policial - Valor - Credibilidade e responsabilidade equivalentes à palavra dos civis, máxime quando corroboradas pelo conjunto probatório -

Precedentes - Recurso improvido. (Apelação Criminal n. 497.707-3/9-00 - Santos - 5ª Câmara Criminal - Relator: Marcos Zanuzzi - 01.03.2007 - V.U. - Voto n. 13.332).

Não há que se invocar o princípio da insignificância ou inexistência de ofensividade, pois, em casos como o presente, é indiferente a quantidade de droga apreendida, bastando à constatação, no respectivo laudo, da presença da substância considerada ilícita.

A alegação de que a inexistência de previsão legal para imposição de pena privativa de liberdade implica na improcedência da ação penal perde sentido quando se observa que o próprio Supremo Tribunal Federal deixou de reconhecer qualquer vício a inquinar o artigo 28 da Lei n.11.343/06:

Posse de droga para consumo pessoal: (art. 28 da L. 11.343/06 - nova lei de drogas): natureza jurídica de crime. 1. O art. 1º da LICP - que se limita a estabelecer um critério que permite distinguir quando se está diante de um crime ou de uma contravenção - não obsta a que lei ordinária superveniente adote outros critérios gerais de distinção, ou estabeleça para determinado crime - como o fez o art. 28 da L. 11.343/06 - pena diversa da privação ou restrição da liberdade, a qual constitui somente uma das opções constitucionais passíveis de adoção pela lei incriminadora (CF/88, art. 5º, XLVI e XLVII). 2. Não se pode, na interpretação da L. 11.343/06, partir de um pressuposto desprezo do legislador pelo "rigor técnico", que o teria levado inadvertidamente a incluir as infrações relativas ao usuário de drogas em um capítulo denominado "Dos Crimes e das Penas", só a ele referentes. (L. 11.343/06, Título III, Capítulo III, arts. 27/30). 3. Ao uso da expressão "reincidência", também não se pode emprestar um sentido "popular", especialmente porque, em linha de princípio, somente disposição expressa em contrário na L. 11.343/06 afastaria a regra geral do C. Penal (C.Penal, art. 12). 4. Soma-se a tudo a previsão, como regra geral, ao processo de infrações atribuídas ao usuário de drogas, do rito estabelecido para os crimes de menor potencial ofensivo, possibilitando até mesmo a proposta de aplicação imediata da pena de que trata o art. 76 da L. 9.099/95 (art. 48, §§ 1º e 5º), bem como a disciplina da prescrição segundo as regras do art. 107 e seguintes do C. Penal (L. 11.343, art. 30). 6. Ocorrência, pois, de "despenalização", entendida como exclusão, para o tipo, das penas privativas de liberdade. 7. Questão de ordem resolvida no sentido de que a L. 11.343/06 não implicou abolitio criminis (C.Penal, art. 107). (...). (RE 430.105/RJ, 1ª Turma, Ministro Sepúlveda Pertence, julgado aos 13.2.2007).

No que diz respeito à inconstitucionalidade do artigo 28 da lei n. 11.343/06, anoto que a matéria está em análise perante o Supremo Tribunal Federal e, por ora, prevalece a presunção de constitucionalidade das normas postas no ordenamento jurídico, não havendo que se falar em violação à privacidade.

Ressalta-se ainda, que o depoimento dos policiais foi harmônico, não restando dúvidas quanto à dinâmica dos fatos, os quais, aliás, foram confessados pela acusada.

Passo à dosagem da pena, em conformidade com o disposto nos artigos 59 e 68, ambos do Código Penal.

Quanto à pena aplicável, anoto que a acusada ostenta condenações anteriores (fls.

121/126), de modo que aplicável a pena de prestação de serviços à comunidade pelo prazo de 5 meses.

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a presente ação penal e CONDENO Gláucia Fernanda da Silva à pena de prestação de serviços à comunidade pelo prazo de 5 meses, de forma e molde a ser deliberado em sede de execução, por incurso no artigo 28, caput, da lei n. 11.343/06.

Em razão da natureza da pena imposta, descabe cogitar de prisão cautelar, razão pela qual poderá aguardar o trânsito em julgado em liberdade.

Determino a restituição do valor apreendido nos autos à acusada.

Expeça-se certidão de honorários à defensor dativo.

Com o trânsito em julgado, lance-se o nome no rol dos culpados.

PRI.

Mogi Guacu, 17 de maio de 2022.

Paulo Rogério Malvezzi
Juiz de Direito

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA